رقم القضية في المحكمة الإدارية ٢٨٢٦ لعام ١٤٤٢هـ
رقم القضية في محكمة الاستئناف الإدارية ٤٩٢ لعام ١٤٤٣هـ
تاريخ الجلسة ١٤٤٣/٢/٢٢هـ

الموضوعات

خدمة عسكرية - أفراد - حقوق وظيفية - علاوة فدائيين - شروط صرف العلاوة - عدم مزاولة أعمال العلاوة.

مطالبة المدعي إلزام المدعى عليها بصرف علاوة الفدائيين - تضمن النظام صرف العلاوة للأفراد الحائزين على دورة فدائيين ويزاولون الأعمال المقررة لها - عدم تقديم المدعي ما يثبت مزاولة أعمال العلاوة؛ مما يتقرر عدم استيفائه لشروط صرف العلاوة - أثر ذلك: رفض الدعوى.

مُستَندُ الحُكمِ

- قول الرسول ﷺ: "البينة على المدعي".
- البند (٥) من اللائحة التنفيذية لنظام خدمة الأفراد الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٣٢٤) وتاريخ ١٣٩٧/٣/١٦هـ.

الوَقائِعُ

تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن المدعي تقدم بصحيفة دعوى إلى المحكمة الإدارية بأبها بتاريخ ١٤٤٠/٥/٨هـ، والتي جاء فيها

بأنه كان أحد منسوبي المدعى عليها، ويطالب بإلزام المدعى عليها بأن تصرف له علاوة الفدائيين من تاريخ ١٤٣٧/٤/١٥هـ مع الاستمرار في الصرف. وبإحالتها إلى هذه الدائرة، باشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط، وفي جلسة ١٤٤٢/٦/١٣هـ تم الحكم بعدم جواز نظر الدعوى؛ لصدور حكم سابق في نفس المطالبة. وبالاعتراض على الحكم من قبل المدعي أمام محكمة الاستئناف الإدارية بمنطقة عسير، تم إلغاء الحكم بحكمها الصادر بتاريخ ١٤٤٢/٩/٩هـ، وإعادة الدعوى إلى الدائرة، وقد شيدت محكمة الاستئناف حكمها على أن مطالبة المدعي في هذه الدعوى خارجة عن المطالبة في الحكم السابق، وليست هي ذات الفترة. وبإحالة القضية للدائرة بتاريخ ١٤٤٢/٩/٢٠هـ بعد عودتها من محكمة الاستئناف الإدارية بمنطقة عسير، وفي جلسة هذا اليوم قرر أطراف الدعوى الاكتفاء بما سبق تقديمه، ثم أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على الأسباب التالية.

الأسبَاب

لما كان المدعي يهدف من إقامة دعواه إلى إلزام المدعى عليها بصرف علاوة الفدائيين للفترة من ١٤٣٧/٤/١٥هـ مع الاستمرار في الصرف؛ فإن الدعوى بهذه الصورة تُعد من دعاوى الحقوق التي تدخل في اختصاص محاكم ديوان المظالم ولائياً بموجب المادة (١٣/أ) من نظام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٧٨) وتاريخ ١٤٢٨/٩/١٩هـ، كما تختص هذه المحكمة بنظر هذه الدعوى مكانياً وفقاً للمادة

الثانية من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣) وتاريخ ١٤٣٥/١/٢٢هـ، كما أن الدعوى موافقة لقواعد توزيع الدعاوى الصادرة بقرار رئيس مجلس القضاء الإداري رقم (٧٩) لعام ١٤٤٠هـ. وأما عن قبول الدعوى شكلاً، فإن الفقرة الأولى من المادة الثامنة من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم قد نصت على أنه: "يجب في الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة الثالثة عشرة من نظام ديوان المظالم، أن يسبق رفعها إلى المحكمة الإدارية التظلم إلى وزارة الخدمة المدنية أو الجهة العسكرية التابع لها الموظف خلال عشر سنوات من تاريخ نشوء الحق المدعى به، ما لم يقر المدعى عليه بالحق أو يكن ثمة عذر شرعي حال دون رفع الدعوى يثبت لدى المحكمة، وعلى وزارة الخدمة المدنية أو الجهة العسكرية التابع لها الموظف أن تبت في التظلم خلال ستين يوماً من تاريخ تقديمه"، وبما أن الحق الذي يدعيه المدعي قد نشأ من تاريخ ١٤٣٧/٤/١٥هـ، وقد تقدم بدعواه إلى هذه المحكمة بتاريخ ١٤٤٢/٥/٨هـ؛ فإن دعواه بذلك تعد مقبولة شكلاً. أما عن موضوع الدعوى، فإن المدعي يطالب بإلزام المدعى عليها بصرف علاوة الفدائيين، ولما كانت الفقرة (ك) من البند الخامس من اللائحة التنفيذية لنظام خدمة الأفراد الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٣٢٤) وتاريخ ١٣٩٧/٣/١٦هـ نصت على أن: "تصرف للأفراد الحائزين على دورة فدائيين بنجاح والذين يزاولون الأعمال المقررة لذلك"، ولما كانت المادة قد اشترطت مزاولة الأعمال المقررة مع وجود دورة فدائيين؛ فإن هذه العلة للصرف تعد مركبة، ولا يثبت حكم الصرف إلا بتوافرها جميعاً؛ فإذا

سقط أحدها سقط الآخر معها. ولما كان المدعي لم يُثبت مزاولته للأعمال المقررة في وحدة الفدائيين؛ فإن دعواه أضحت قائمة على غير بينة، إذ أن المتقرر أن: "البينة على المدعي"، وعبء الإثبات منوط به، وقد جاء كلامه في هذه الدعوى مرسلاً. وبما أنه فقد شرط العمل في وحدة الفدائيين فإنه يسقط معه الشرط الثاني -وجود دورة فدائيين- تبعاً؛ إذ لا يقوم حكم الصرف إلا بهما معاً؛ لذا فإن مطالبته غير قائمة على أساس صحيح يلزم المدعى عليها بصرف تلك العلاوة له.

لذلك حكمت الدائرة: برفض الدعوى رقم (٢٨٢٦) لعام ١٤٤٢هـ المقامة من (...) ضد وزارة الدفاع.

والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

مَحكَمَة الاستِئنَاف

حكمت المحكمة بتأييد الحكم فيما انتهى إليه من قضاء.